

1500231-31.2022.8.26.0632

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Alexandre Yuri Kiataqui

Comarca: Jales

Foro: Foro de Jales

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2247537/2022 - 1º Distrito

Policial de Jales, GE4633/2022 - 1º Distrito Policial de Jales

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO HENRIQUE NAVARRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Yuri ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jales

Foro de Jales

2ª Vara Criminal

Rua 09, 2231, Jales-SP - cep 15700-018

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500231-31.2022.8.26.0632 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500231-31.2022.8.26.0632

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2247537/2022 - 1º Distrito

Policial de Jales, GE4633/2022 - 1º Distrito Policial de Jales

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO HENRIQUE NAVARRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Yuri Kiataqui

Vistos.

THIAGO HENRIQUE NAVARRO (filho de Gilmar Roberto Navarro e de Marilucia Graciano Navarro, nascido em 20/07/1984, natural de Campinas-SP, RG 41.537.789 SSP/SP), foi

denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 09 de setembro de 2022, por volta das 15h10min., no estabelecimento comercial denominado "Oishii Jales", localizado na Rua Dois, 2542, Centro, nesta cidade e Comarca de Jales-SP, mediante escalada, subtraiu para si R\$1.000,00 (mil reais) em dinheiro, pertencentes a Andrea Hemi Yoshida; 01 par de tênis, marca "Asics"; 01 par de meias, sem marca aparente; 01 mochila, sem marca aparente; 01 caixa acústica, preta e dourada; 01 touca preta; 01 camisa, estilo jaleco, escura, pertencentes a Davi Venâncio da Silva.

A denúncia foi recebida em 20 de setembro de 2022 (p. 118/119).

Citado (p. 125), o réu respondeu à acusação por intermédio de sua advogada nomeada (p. 143/147).

Deferiu-se a instauração de incidente de dependência toxicológica do réu (p. 153/156).

Durante a audiência de instrução foram ouvidas a vítima (Davi Venâncio da Silva) e uma testemunha de acusação (Flávio Matarucco). Por fim, interrogando-se o réu. Na ocasião, homologou-se a desistência do pedido de realização de perícia para se atestar dependência toxicológica do réu (p. 215/217).

O Ministério Público, em alegações finais orais, requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia. Quanto à pena, postulou a fixação acima do mínimo legal, tendo-se em vista os maus antecedentes. Pugnou pela aplicação da circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão. Refutou a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Opinou pela aplicação do regime inicial fechado para início de cumprimento de pena.

Em alegações finais, a defesa requereu a absolvição do réu por excludente de culpabilidade (inimputabilidade). Subsidiariamente pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, com reconhecimento da confissão espontânea e a aplicação de regime de cumprimento de pena menos gravoso. Entendeu cabível a substituição da pena privativa de liberdade por internação do réu para tratamento contra o vício em drogas (p. 210/214).

É o relatório.

O pedido é procedente.

A materialidade do furto qualificado está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (p. 01), pelo boletim de ocorrência (p. 43/46), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (p. 49/50), pelo laudo pericial (p. 133/138), bem como pela prova oral.

A autoria é certa.

O réu Thiago, interrogado em juízo, admitiu a prática do furto. Entrou no estabelecimento escalando o muro dos fundos. Subtraiu a quantia em dinheiro e os objetos para pagar dívida de drogas. É usuário e, inclusive, havia apanhado, pois devia a traficantes. Precisou furtar, pois temia pela sua vida. Já se submeteu a tratamento contra o vício em entorpecentes. É usuário de droga desde os quatorze anos.

A vítima Davi Venâncio da Silva, funcionário do restaurante "Oishii Jales", ao chegar no trabalho, notou que o estabelecimento estava todo revirado. Sentiu falta de seus pertences. Foram subtraídas duas mochilas, tênis, as vestimentas do trabalho, caixa acústica e uma camisa preta. A proprietária do restaurante teve subtraída a quantia de R\$1.000,00 (mil reais) em dinheiro. Acredita que o réu tenha ingressado pelos fundos do estabelecimento. Recuperou uma mochila e um tênis. A polícia prendeu o indivíduo que subtraiu o estabelecimento. Pelo sistema de segurança, conseguiram visualizar o indivíduo furtando os pertences. Confirmou que o réu Thiago é pessoa retratada nas imagens da câmera. O dinheiro de Andrea estava no caixa e não foi recuperado.

Flávio Matarucco, policial militar, conhecia Thiago dos meios policiais como usuário de drogas. Atendeu ocorrência de furto ao estabelecimento "Oishii". As vítimas relataram a subtração de quantia em dinheiro (R\$1.000,00), caixa de som, tênis, dentre outras coisas. Pelas imagens da câmera de segurança, notaram que o indivíduo ingressou no estabelecimento escalando o muro dos fundos. Reconheceram o indivíduo das imagens como sendo o réu Thiago. Em diligência pela cidade, abordaram o réu em posse de uma mochila, contendo um par de tênis e uma caixa de som.

Indagado, Thiago confessou o furto e esclareceu ter gastado a quantia subtraída em uma “biqueira”. Conduziram o réu ao UPA, pois ele havia se envolvido em uma briga. Acredita que acesso ao restaurante “Oishii” se deu pelo posto de combustível vizinho, que está desativado. Localizaram o réu nos fundos da Vila União. Thiago não portava entorpecente, mas aparentava estar sob efeito de droga.

Pelo contexto probatório extrai-se que Thiago adentrou as dependências do estabelecimento “Oishii Jales”, escalando o muro dos fundos, para subtrair R\$1.000,00 (mil reais), em dinheiro, pertencente a Andrea Hemi Yoshida; além dos objetos listados na denúncia pertencentes a Davi Venâncio da Silva.

O próprio réu admitiu a autoria do delito quando interrogado em juízo. Corroborando a confissão, tem-se o relato do policial militar Flávio, no sentido de que Thiago admitiu o furto.

Frise-se que a identidade do réu foi revelada pelas imagens das câmeras de segurança do restaurante, como dito pela vítima Davi. Ademais, a testemunha Flávio informou que o réu portava parte da res furtiva quando abordado.

Nota-se que a qualificadora da escalada (CP, 155, §4º, II) ficou comprovada no decorrer do processo. Isso porque o laudo pericial de p. 133/138 constatou que o “(...) acesso do ilícitor ao interior do imóvel deu-se pela escalada da estrutura predial do imóvel dos fundos (...)”. Portanto, constata-se o emprego de esforço incomum do réu para adentra no imóvel.

É insubsistente a tese defensiva de excludente de culpabilidade. Isso porque não há provas nos autos a indicar que o consumo de entorpecentes pelo réu tenha acarretado sua inimputabilidade – total ou relativa. Pelo contrário. Em interrogatório judicial, Thiago apresentou fala articulada e coerência no raciocínio, não indicando ser pessoa com a capacidade de cognição afetada. Além do mais “(...) o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu (art. 26, caput e parágrafo único do CP) depende da prévia instauração de incidente de insanidade mental e do respectivo exame médico-legal nele previsto, sendo possível, ao Juízo, discordar das conclusões do laudo, desde que por meio de decisão devidamente fundamentada” (REsp 1802845/RS, Sexta Turma do STJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 23/06/2020) – o que não ocorreu nos autos, ante a desistência da defesa quanto a realização de exame pericial no réu.

Assim, cotejando os elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial com as provas carreadas na fase processual, conclui-se que, nas circunstâncias de tempo e de lugar descritas na denúncia, o réu Thiago, mediante escalada, subtraiu para si R\$1.000,00 (mil reais) em dinheiro, pertencentes a Andrea Hemi Yoshida; 01 par de tênis, marca “Asics”; 01 par de meias, sem marca aparente; 01 mochila, sem marca aparente; 01 caixa acústica, preta e dourada; 01 touca preta; 01 camisa, estilo jaleco, escura, pertencentes a Davi Venâncio da Silva. Fato que se amolda no tipo descrito pelos art. 155, § 4º, II, do CP.

Configurada a responsabilidade penal, passa-se à individualização da pena.

Com relação à primeira fase da dosimetria da pena, sopesadas as circunstâncias judiciais (CP, 59), verifica-se que o réu possui maus antecedentes criminais, conforme se depreende da certidão de objeto e pé de p. 171/177. Assim, inauguro a pena-base acima do mínimo legal, fixando-a em privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e no pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado pelos índices de correção monetária quando da execução (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica do réu (CP, 60, caput).

Na segunda fase, verifica-se a presença de circunstância atenuante oriunda da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP). Ainda, reconheço a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), conforme se observa pela certidão de objeto e pé de p. 173 (processo nº 0000170-09.2017.8.26.0185, da 1ª Vara da Comarca de Estrela D'Oeste-SP, com trânsito em julgado em 22/04/2019). Embora não haja preponderância entre as circunstâncias em análise, no caso, é inviável a compensação integral entre ambas, pois o réu é multirreincidente (processo nº 0000199-59.2017.8.26.0185, da 1ª Vara da Comarca de Estrela D'Oeste-SP, com trânsito em julgado em 26/04/2019, p. 173). Por isso, agravo a pena em 1/6, fixando

a pena intermediária privativa de liberdade em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e no pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado pelos índices de correção monetária quando da execução (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica do réu (CP, 60, caput). Na terceira fase, não se verifica a presença de causas de aumento e de diminuição da pena a serem levadas em consideração, tornando definitivas as penas anteriormente fixadas.

Inviável o reconhecimento da circunstância privilegiada prevista no § 2º do artigo 155 do Código Penal, pois o réu é reincidente.

A pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial fechado, porque, apesar de a pena aplicada não ser superior a 04 (quatro) anos, o réu é reincidente e com maus antecedentes.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, porque o réu é reincidente. Pela mesma razão, inviável a suspensão condicional da pena privativa de liberdade (CP, 77, I).

Decido.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido e condeno THIAGO HENRIQUE NAVARRO (filho de Gilmar Roberto Navarro e de Marilúcia Graciano Navarro, nascido em 20/07/1984, natural de Campinas-SP, RG 41.537.789 SSP/SP) como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso II (escalada), do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e à pena de multa de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, atualizado pelos índices de correção monetária quando da execução.

Condeno o réu no pagamento das despesas processuais e, em especial, ao da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a" da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se, contudo, o benefício da gratuidade da justiça.

Não poderá o condenado recorrer em liberdade, pois ainda persistem os motivos que embasaram a decretação da prisão preventiva.

Cuidam os autos de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (CPP, 313, I), cuja materialidade e autoria estão provadas (CPP, 312, parte final).

Subsiste, ainda, o fundamento (perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado - periculum libertatis) da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

É que se afere pelas provas dos autos que o condenado é reincidente em crime patrimonial, bem como ostenta maus antecedentes (p. 171/177). Acresça-se, ainda, que Thiago não tem vinculação com o distrito da culpa, uma vez que se declarou ser morador de rua. Por isso, a segregação faz-se necessária para garantir da aplicação da lei penal.

Por outro lado, não se vislumbra a possibilidade de substituição por outra medida cautelar diversa da prisão. Isso porque, na espécie, as medidas elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou se afiguram inapropriadas ou se revelam insuficientes (CPP, 319, § 6º).

Assim, presentes os pressupostos, requisitos e fundamentos da prisão preventiva, e não se revelando adequadas ou suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impõe-se a segregação cautelar do condenado.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, instruindo o ofício com certidão de inteiro teor. Expeça-se guia de execução provisória.

Comunique-se ao IIRGD (art. 393, V, NSCGJ).

Com o trânsito em julgado: expeça-se mandado de prisão; expeça-se guia de recolhimento para execução da pena (NSCGJ, Tomo I, art. 468); intime-se o condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, pagar a multa (art. 50, caput do CP); oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral do apenado para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição Federal (art. 18 da Res. CNJ 113/10); elabore-se certidão de honorários advocatícios de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as

razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pela defensora nomeada ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado; e, por fim, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se.

Jales, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA